

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4193/2530

องค์การคลังสินค้า  
บริษัทมิตรผลคลังสินค้า จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 537

โกดังเก็บสินค้าที่โจทก์เช่าจากจำเลยมีสภาพมั่นคงแข็งแรงการที่ฝนตกพายุ  
แรงพัดกระเบื้องหลังคาเผยออกหลุด 1 แผ่นจนกระทั่งน้ำฝนรั่วเข้าไปในโกดังเก็บ  
สินค้าทำให้สินค้าเสียหายมิใช่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระเบื้องหลังคาและตะปู  
ขอเกี่ยวหลุดตามสภาพ แต่เกิดจากภัยพิบัติที่ไม่อาจจะป้องกันได้แม้จะได้ระมัดระวัง  
ตามสมควรแล้วก็ตาม จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแก่สินค้าของโจทก์และโกดังเก็บ  
สินค้าก็อยู่ในความควบคุมดูแลของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาให้โจทก์เช่าโกดังเก็บสินค้า โดยจำเลยรับรองว่า  
สถานที่เช่าเหมาะสมแก่การเก็บรักษาสินค้าโดยปลอดภัย ปลอดภัยจากความเสียหายใด  
ๆหากสินค้าและทรัพย์สินของโจทก์เสียหายเนื่องจากการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ของ  
สถานที่เช่า จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ หลังจากนั้นโจทก์นำน้ำตาล  
ทรายไปเก็บไว้ในโกดัง ต่อมาฝนตกน้ำฝนรั่วเข้าไปในโกดังเนื่องจากหลังคาโกดังรั่ว  
น้ำตาลของโจทก์เปียกน้ำเสียหาย ถูกปลวกกัดกิน และโจทก์ต้องขนย้ายไปเช่าโกดัง

ใหม่ เสียค่าขนย้ายค่าเสื่อมสภาพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,063.70 บาท ขอให้บังคับ  
จำเลยชำระพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เกิดมรสุมฝนตกหนัก จำเลยใช้ความระมัดระวังแล้ว ความเสียหายเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โกดังเก็บสินค้าที่โจทก์เช่าจากจำเลยมีสภาพมั่นคง  
เหมาะสมกับการเก็บสินค้าของโจทก์ คืบเกิดเหตุฝนตกพายุลมแรงทำให้กระเบื้อง  
หลังคาโกดังเก็บสินค้าหลุด 1 แผ่น น้ำฝนสาดเข้าไปในโกดังเป็นเหตุให้น้ำตาลทราย  
ของโจทก์เสียหาย และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อโกดังเก็บสินค้าที่โจทก์เช่ามีสภาพ  
มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับการเก็บรักษาน้ำตาลทราย การที่ฝนตกพายุแรงพัด  
กระเบื้องหลังคาเผยออกหลุด 1 แผ่น จนกระทั่งน้ำฝนรั่วเข้าไปในโกดังเก็บสินค้า  
มิใช่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระเบื้องหลังคาและตะปูขอเกี่ยวหลุดตามสภาพ  
แต่เกิดจากภัยพิบัติที่ไม่มีใครจะอาจป้องกันได้ แม้จะได้ระมัดระวังตามสมควรแล้ว  
ก็ตามจึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแก่สินค้าของโจทก์และโกดังเก็บสินค้าอยู่ในความ  
ควบคุมดูแลของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ